

预制菜产业链中消费者知情权的法治保障*

◎杨帆 朱向阳

摘要：餐厅应当提供现做食品更符合公众的惯常认知，但预制菜却频繁出现在人们的餐桌上。在“生产者—销售者—消费者”构成的预制菜产业链中，现有的规范性文件对消费者知情权的保障不力，引发社会公众对“舌尖上的安全”的广泛担忧。对此，未来立法应当厘定经营者告知义务的主体、方式以及法律后果，并将餐饮业提供的菜品分为完全现做、部分预制和复热预制ABC三种等级，以供消费者在充分知情的前提下自由选择是否购买预制菜。

关键词：大食物观；预制菜；知情权；消费者权利

古语有云“民以食为天”，我国民众对食物的需求从“吃得饱”向“吃得好”转变。与之不相匹配的是，预制菜频繁出现在人们的餐桌上，引发社会公众对“舌尖上的安全”的广泛担忧。在“大食物观”的指引下，预制菜所具备的便捷性、风味稳定性、存储时间长等特性迎合了市场需求。与此同时，预制菜产业链中消费者知情权保障不力的问题受到社会公众的诘问。

一、预制菜产业链的兴起与规制困境

（一）预制菜的兴起及其引发的担忧。近年来，伴随“懒人效应”现象和“烹饪小白”群体的出现，预制菜产业链的发展势头迅猛。随着预制菜越来越广泛地进入餐饮业，人们对预制菜品是否健康安全的担忧开始逐渐显露。例如，某水饺连锁品牌打着“现包”的噱头，却使用冷冻馅料，在制作时只需要加入其他配料即可，由此引发了网民质疑。大多数网友关注的焦点并不在于它到底是不是预制菜品，而是在于餐饮业经营者在没有事先告知消费者真实情况的前提下使用预制菜是否违法。虽然从制作工艺、食品安全、营养成分来看，预制菜的品质不一定劣于现做菜品，但绝大多数公众在餐馆消费时都会自然地认为饭店应当提供现做食品，因此，预制菜产业链发展的核心问题在于如何保障消费者的知情权。总体看来，预制菜方便快捷的优势满足了特定受众的需求，对“预制菜”能否进入市场争议并不大，但对于“预制菜”的食品安全底线以及消费者的知情权保护却饱受诟病，原因在于现行规范性文件中对“预制菜”的定义不明以及知情权保障体系尚不完善。

（二）预制菜的定义梳理与类型划分。预制菜并非一个约定俗成的法律术语，在国家标准和行业标准中常被表述为“预包装食品”“预制包装菜肴”“标准化菜品”“速冻菜肴”等。用语的混乱致使对预制菜的规制呈现杂乱无序的状态，也使消费者陷入投诉无门的境地。现有国家标准和行业

标准主要针对与食品安全相关的技术问题，而对消费者知情权保护的法律问题却鲜有涉及。2024年3月18日，国家市场监督管理总局、教育部等六部委联合发布了《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》（下称《通知》），该《通知》为预制菜产业的发展锚定了方向，但并未对预制菜产业的监管作出明确规定。虽然不同的国家标准和行业标准对预制菜的定义不尽相同，但本质上都认为“预制菜”是以农产品或者畜禽类产品作为食品原料，并在标准化生产模式下制作的方便销售与食用的成品或半成品。不过，简单地将预制菜分为成品或是半成品两类难以在法律上对消费者的知情权作出有效保障，因为有些餐饮业提供的预制菜介于半成品和成品之间。因此，将餐厅提供的食品分为完全现做、部分预制和复热预制三种类型更方便消费者理解。

二、预制菜产业链中消费者知情权保护的现状与困境

（一）消费者知情权保护的现状。利益诉求的差异是消费者与经营者产生纠纷的根源所在，知情权的实现能够避免消费者的不满。标识不清、信息缺失等问题在预制菜市场中层出不穷，对于自行购买预制菜品食用的消费者而言，配料、品质以及日期等重点信息一旦缺失，会直接影响消费者的购买意愿。经营者能够利用信息壁垒创造收益，而消费者则由于信息不对称很难在市场交易中占据优势地位。现有法律中涉及消费者知情权的条款主要有《消费者权益保护法》（下文简称为《消法》）第8条和第9条，而消费者的选择权又以知情权为前提，因此《消法》第8条规定的消费者知情权成为消费者在预制菜产业链中的核心权利。消费者知情权的实现对应经营者告知义务的履行，然而，《消法》第19条仅将经营者的告知义务局限于“提供的商品存在缺陷”，这难以满足预制菜产业链中消费者知情权的需求。概言之，目前涉及预制菜产业链的法律条款并未触及消费者知情权保

※ 基金资助：2018年度国家社科基金项目“刑事诉讼中的财产权保护系统研究”（18ZDA144）；2024年度扬州大学“青蓝工程”培养对象资助项目。

障的核心内容，未来的立法应当设立经营者的披露义务。

(二) 消费者知情权保护的困境。知情权的实质是通过立法的强制性规定将交易信息尽可能平衡地告知双方主体，从而在交易双方之间实现信息上的平等，最终达到交易公平的结果。国家标准和行业标准是预制菜产业链发展应当遵循的依据，而国家标准中又鲜有针对预制菜产业链中消费者知情权的专门规定，并且行业标准作为一种推荐性标准并不具有强制力。具有代表性的国家标准是由国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局联合发布的《食品安全国家标准预包装食品中致病菌限量》(GB29921-2021)，但是该国家标准的核心内容指向预包装食品的致病菌限量的食品安全问题，未能触及消费者知情权保障的法律问题。由于缺少统一的预制菜市场管理制度，各地区在预制菜的市场准入标准和检测、监管程序上各有不同。在未来的立法中，应当扩大经营者的告知义务范围，充分考虑餐饮业和其他行业在销售模式上的不同。

三、预制菜产业链中消费者知情权保护的完善路径

(一) 明确预制菜品的国家标准。国家标准不仅从国家层面统一了产品的标准、保障了生产过程的安全性，也在一定程度上增强了相关交易行为的可靠性，能够促使相关市场健康平稳发展。以国家标准替代性地帮助销售者履行生产过程中的一部分告知义务，压缩了纠纷产生的可能性。虽然《通知》指出亟须制定食品安全标准体系，但现阶段预制菜品国家标准的缺位，仍会不可避免地导致消费者难以获悉产品的详细信息及生产过程的相关标准。我国《食品安全法》第5条第三款规定，国务院卫生行政部门会同国务院食品安全监督管理部门制定并公布食品安全国家标准。从该条款中可以看出，制定食品安全国家标准的职权在国务院食品安全委员会和国家卫生健康委员会。2023年3月1日生效的《国家标准管理办法》中规定，由市场监督管理局制定工业、农业、服务业以及社会事务等领域需要统一技术要求的国家标准。作为部门规章的《国家标准管理办法》在法律位阶上低于《食品安全法》，因此，预制菜品国家安全标准应当依据《食品安全法》的规定，由食品安全委员会和国家卫生健康委员会共同制定。

(二) 厘定告知义务的主体和范围。在民事主体平等性失衡的经济法领域，应当对销售者施加告知义务来保障消费者知情权，以此弥合消费者知情权与经营者告知义务之间的冲突。在预制菜产业链的销售环节，即使经营者依法履行告知义务，消费者的知情权依旧难以得到满足。对于告知义务的主体而言，生产者、销售者是毫无争议的告知主体。对于告知义务的范围而言，经营者应当按照知情权的实质范围对消费者进行信息公开。在消费决策过程中，消费者对商品的充分认知是产生购买意愿的基础。消费者在进行商品购买时，首先考虑的必然是产品的属性特质是否为自己所需。食品的成分以及制作工艺是消费者选择的重要因素，由经营者

提供真实且完整的信息是保证消费者能够自主选择的基本要求。然而，在预制菜产业链中，消费者无法通过已公布的信息，如广告、产品标签或者导购说明，获取食品的关键信息。基于此，预制菜经营者应以易识别的方式确保消费者能够知晓其选择的产品是否为预制菜品，让消费者基于真实意愿进行消费。绝大多数餐馆仅将制作完备后的成品菜肴呈现给顾客，导致消费者无从知晓菜品的制作原料和制作工艺。鉴于此，我国应当建立餐饮行业的食品标签机制，将菜品分为ABC三级，包括A级（完全现做）、B级（部分预制）、C级（复热预制），以供消费者详尽且简便地了解食品相关信息。此外，立法中也应当设置违反告知义务的法律后果，以发挥法律的威慑作用。

(三) 设立监管部门义务。市场监督管理部门作为预制菜市场准入的“守门员”，应当建立预制菜企业目录，并对预制菜企业的信息进行公示。同时，基层市场监督管理部门应在本级政府的安排下，负责特定场所食品安全监管的综合协调与落实，从重大事件处置方面提升相关制度的实施成效，并统一管理食品检验与认证工作，参与制定食品安全标准与风险监测计划，负责食品安全风险监测计划的执行。风险管控制度的构建不仅能够保证市场秩序和食品安全，在一定程度上也给消费者知情权的后续维权提供了方向。在风险监测制度的约束下，是否达到风险控制的基础标准将直接影响预制菜企业承担责任的程度。在预制菜进入市场之前，相关部门可以建立以产品质量审查、民意调查以及综合评估为前置条件的质量认证体系，对准入的可行性和民众的可接受度进行评估。在获得市场准入之后，市场监督管理部门应当建立区域内预制菜生产企业白名单，对预制菜的生产、销售进行溯源管理，并定期开展监测，确保预制菜从原料到产品的安全。此外，市场监督管理部门应当对相关企业信息进行披露，筛选出符合要求的产品进入市场流通，这相当于由市场监督管理部门实施了本应在买卖行为中由消费者实施的信息获取行为，不但减少了消费者知情权实现所需要的成本，还确保了消费者知情权的实现更具可靠性和有效性。

参考文献

- [1] 张聪. 聚焦两会：关于食品安全，人大代表委员们这样建言——盘点2024年全国两会热点议题[J]. 食品安全导刊, 2024, (07): 5-8.
- [2] 赵超凡, 陈树俊, 李文兵, 等. 预制菜产业发展问题分析[J]. 现代食品科技, 2023, 39(02): 104-109.
- [3] 李海霞. 消费者知情权实现的法律路径设计——兼评《消费者权益保护法》第八条[J]. 人民论坛, 2012, (05): 56-57.
- [4] 李友根. 论经济法权利的生成——以知情权为例[J]. 法制与社会发展, 2008, (06): 54-65.

●作者单位：扬州大学法学院 江苏 扬州 225127